

附件

苏州淘唯品网络科技有限公司“4·9” 一般起重伤害事故调查报告

编制单位：常熟市人民政府生产安全事故调查组

编制日期：2024年7月1日

目 录

一、事故基本情况.....	- 1 -
(一) 事故发生单位概况.....	- 1 -
(二) 出租单位概况.....	- 2 -
(三) 厂房租赁情况.....	- 2 -
(四) 设备情况.....	- 3 -
(五) 事故发生经过.....	- 5 -
(六) 事故应急处置及医疗救治情况.....	- 5 -
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	- 6 -
二、事故现场勘查情况.....	- 6 -
三、事故原因分析.....	- 9 -
(一) 直接原因.....	- 10 -
(二) 间接原因.....	- 10 -
四、监管部门履职情况.....	- 10 -
(一) 属地政府履职情况.....	- 11 -
(二) 部门履职情况.....	- 11 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	- 11 -
(一) 对有关责任人员的处理建议.....	- 11 -
(二) 对有关责任单位的处理建议.....	- 12 -
六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议.....	- 12 -

2024年4月9日，苏州淘唯品网络科技有限公司（位于古里镇）发生一起起重伤害事故，致1人死亡，2人受伤。

事故发生后，苏州市委、市政府和常熟市委、市政府高度重视，相继作出指示，要求全力救治伤者，查明事故原因，举一反三，消除设备风险隐患。市应急管理局、市公安局等部门和古里镇人民政府第一时间赶赴事故现场，开展事故救援和善后处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》^[1]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了苏州淘唯品网络科技有限公司“4·9”一般起重伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市市场监管局、古里镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，苏州淘唯品网络科技有限公司“4·9”一般起重伤害事故是一起因工人违章作业、设备存在安全隐患造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

^[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

苏州淘唯品网络科技有限公司(以下简称“淘唯品公司”)成立于2019年5月30日,注册地址位于常熟高新技术产业开发区顺祥路88号,法定代表人为吴某红,注册资本300万元。公司经营范围包括针纺织品、服装、鞋帽、销售及网上销售等,统一社会信用代码:91320581MA1YG4585P。淘唯品公司实际经营地址位于古里镇江苏瑞琦服饰有限公司内(虞东公路586号)。

(二) 出租单位概况

江苏瑞琦服饰有限公司(以下简称“瑞琦公司”)成立于2003年3月14日,注册地址位于常熟市淼泉工业园,公司法定代表人为黄某娃,实际负责人为总经理陈某飞,注册资本1080万元。公司经营范围包括服装、服装辅料、针纺织品、皮革制品、工艺品、五金机械制造、加工、销售等。瑞琦公司实际业务为仓储经营,及厂房、仓库出租,无实际生产活动。

(三) 厂房租赁情况

瑞琦公司占地面积21052平方米,共有A栋、B栋、C栋、D栋4栋厂房及1座仓库。瑞琦公司内有承租单位28家,其中,A栋厂房共3层,建筑面积5109.28平方米,承租单位6家;B栋厂房共3层,建筑面积4101.76平方米,承租单位6家;C栋厂房共5层,建筑面积7181.63平方米,承租单位5家;D栋厂房共5层,建筑面积7000.45平方米,承租单位4家;仓库建筑面积约2000平方米,承租单位7家。

D栋厂房中,一楼西部承租单位为苏州嘉合盛纺织贸易有限

公司，一楼东部、二楼为瑞琦公司自用，三楼承租单位为淘唯品公司，四楼承租单位为苏州博尔仕商贸有限公司，五楼承租单位为苏州衣佳祥服饰有限公司（图1）。



图1 瑞琦公司厂房、仓库布局情况

2023年6月1日，唐某光^[2]与瑞琦公司签订《租赁合同》，租赁瑞琦公司D栋厂房三楼用于服装仓储，面积约1600平方米，租赁期自2023年6月1日起至2025年5月31日止，租金24万元，双方未签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

（四）设备情况

^{2[2]} 淘唯品公司共有5名股东，分别为：吴录红、吴家付、唐晓光、王好彪、漆珑，唐晓光为股东之一。

1.设备基本情况

瑞琦公司内共安装有 4 台液压升降平台（以下简称“升降平台”），A 栋、B 栋、C 栋、D 栋 4 栋厂房各有 1 台。其中发生事故的升降平台位于 D 栋厂房南侧，层站数为 4 层（停靠厂房一楼、二楼、三楼、四楼 4 个楼层），一楼出口朝南，二楼、三楼、四楼出口朝北（图 2），所有人为瑞琦公司，日常使用单位为淘唯品公司、苏州博尔仕商贸有限公司，生产单位为苏州方卓升降科技有限公司^[3]，生产日期为 2019 年 3 月，出厂型号 SJT0.45-12，平台尺寸 3×2.6 米，额定载荷 0.45 吨，起升高度 12 米。



图2 D栋升降平台井道外部概貌

2.设备改造、维护保养等情况

发生事故的升降平台于 2021 年 11 月由苏州安达升降机械有限公司实施改造，改造内容包括：安装层门（电动卷帘门联锁）、

^[3] 苏州方卓升降科技有限公司已关闭，于 2024 年 1 月 19 日由苏州市吴中区行政审批局核准注销。

平台门(手动方管门联锁)、防坠落器、超载装置(压力继电器)等改造后规格型号为 TJL0.45-13,起升高度 13 米。升降平台日常使用过程中发生故障,由瑞琦公司联系苏州安达升降机械有限公司派员维修,但瑞琦公司未制定升降平台维护、保养制度,无日常维护保养记录。2019 年升降平台安装以来,瑞琦公司未委托具备相关资质的单位对该设备进行评估,也未对该设备向古里镇人民政府提出书面备案申请^[4]。

(五) 事故发生经过

2024 年 4 月 9 日 19 时许,淘唯品公司法定代表人吴某红带领吕某洋、陈某军、沈某双、丁某传、张某叶到瑞琦公司 D 栋厂房,准备将羽绒服通过升降平台运至三楼仓库。其中,吴某红、吕某洋、沈某双负责于一楼将羽绒服搬入升降平台,陈某军、丁某传、张某叶负责于三楼将羽绒服搬入仓库。

19 时 15 分许,吴某红、吕某洋、沈某双将 10 包羽绒服(总重约 300 公斤)搬入升降平台,并操作升降平台上行。后升降平台上升至三楼地坎处发生卡阻,无法继续上行。吴某红发现异常后,按动升降平台底层选层按钮“1”,但升降平台未下行,随后吴某红、吕某洋、沈某双到三楼查看情况。

19 时 21 分至 19 时 43 分期间,吴某红、吕某洋、陈某军先后通过升降平台井道与两侧窗户的缝隙进入升降平台内处理异常情况,19 时 45 分许,升降平台发生坠落,3 人随之坠落至地(高约

^[4] 2023 年 6 月 19 日,常熟市市场监督管理局、常熟市应急管理局联合发布《关于明确固定式升降作业平台整治要求的通知》(常市监〔2023〕34 号),文件要求使用单位对在用升降平台进行评估,并向板块提出书面申请,进行备案。

7.6 米)。

(六) 事故应急处置及医疗救治情况

事故发生后，沈某双立即下楼查看情况，同时拨打“120”电话求救。沈某双到达升降平台坠落地点后，清理伤者身旁杂物等待救援。吴某红、吕某洋、陈某军先后由“120”救护车送至常熟市第一人民医院进行抢救。

(七) 人员伤亡和直接经济损失情况

苏州淘唯品网络科技有限公司“4·9”一般起重伤害事故造成1人死亡，2人受伤。伤亡情况如下：

1. 吴某红，男，50岁，身份证号码：3412*****2717，户籍地址：安徽省*****，经抢救无效于2024年4月10日死亡。

2. 吕某洋，男，33岁，身份证号码：1311*****2830，户籍地址：河北省*****。经诊断为全身多处骨折，脊髓损伤，低钾血症等，目前在常熟市第一人民医院滨江院区康复治疗。

3. 陈某军，男，32岁，身份证号码：3326*****5414，户籍地址：浙江省*****，经诊断为(左侧)跟骨骨折，(左侧)踝关节骨折，于2024年5月7日出院。

鉴于伤者吕某洋仍在医院接受治疗，死者吴某红家属与相关单位尚未达成调解协议，一次性死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等直接经济损失未能核定。

二、事故现场勘查情况

1. 事故发生在瑞琦公司D栋厂房升降平台(图4)。



图4 升降平台内部情况（一楼）

2.升降平台北侧门(卷帘门)东侧导轨脱落,北侧门向北倾斜(图5、图6);该导轨与平台栏杆的焊接处为点焊,焊接位置已脱落并完全锈蚀(图7)。

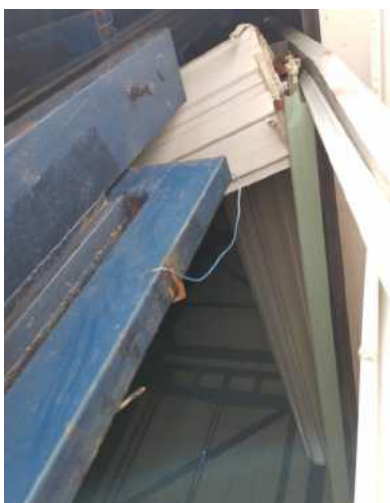


图5 导轨脱落



图6 北侧门倾斜



图7 焊接处脱落锈蚀

3.事故发生前,吴某红、吕某洋、陈某军先后通过升降平台井道与两侧窗户间的缝隙(西侧宽0.3米,东侧0.42米)进入升降平台(图8、图9、图10)。

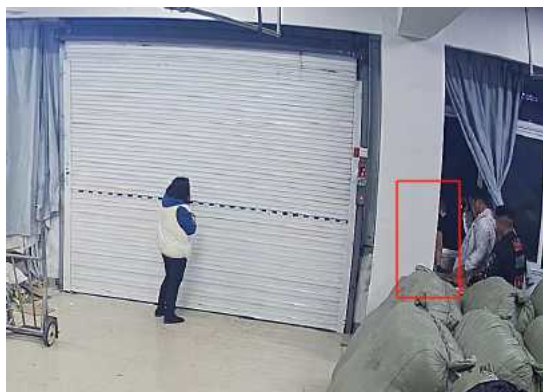


图8 吴某红进入升降平台



图9 吕某洋进入升降平台



图10 陈某军进入升降平台

4.事故发生时升降平台卡在D栋厂房三楼地坎处，距离地面约7.6米。



图11 D栋厂房三楼距离地面约7.6米

5. 升降平台各层站安装有2个停层保护装置（图12），在对

升降平台解除卡阻状况后进行了运行试验，该装置不动作，且其挂钩安装位置未在升降平台运行路径上，无法阻止升降平台的下行。

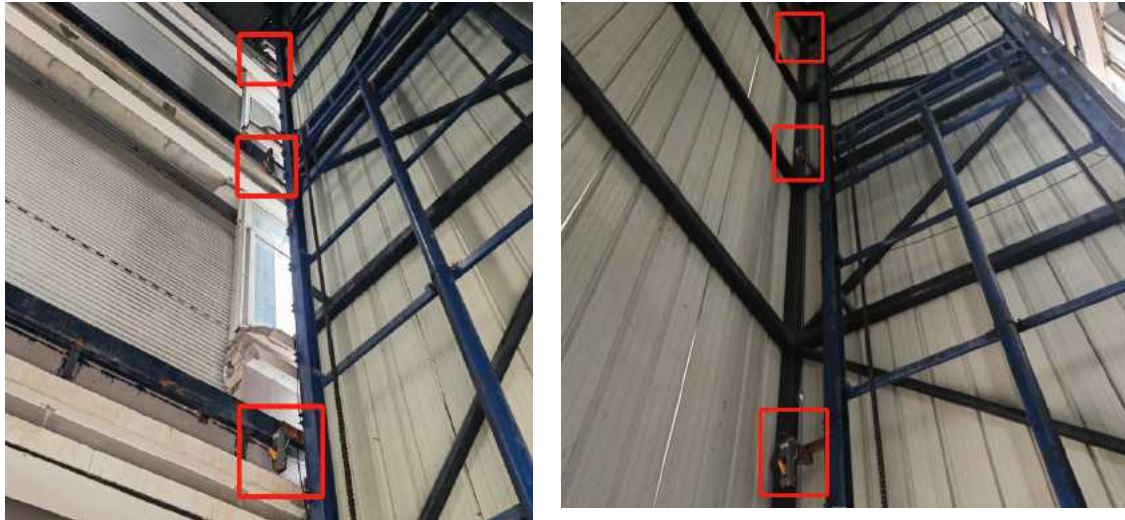


图12 平台各层站共安装6个停层保护装置

6. 平台各链条安装有松链防坠保护装置（图13）。



图13 松链防坠保护装置

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.升降平台上行过程中在3楼地坎处发生卡阻，无法上行；后吴某红操作升降平台下行，导致升降平台液压油缸泄油，失去对升降平台的顶升支撑作用；3名工人违章冒险进入升降平台处理异常过程中随之坠落至地。

2.平台防坠保护装置处于失效状态，无法起到阻止平台下坠的作用。

（二）间接原因

1.淘唯品公司未落实安全生产主体责任，未制定升降平台安全生产操作规程；安全风险辨识不到位，未对升降平台存在的安全风险进行辨识并告知操作人员；安全生产教育和培训不到位，未对升降平台操作使用人员开展专门的安全教育培训，工人安全意识淡薄；未制定应急救援预案，未开展应急救援演练，升降平台发生故障后应急处置不当，工人冒险进入升降平台。

2.瑞琦公司未严格履行出租方安全生产管理职责，对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未与承租方签订专门的安全生产管理协议；日常安全隐患排查治理不到位，未及时发现并消除升降平台存在的安全隐患；对升降平台安全管理缺失，未对升降平台进行安全评估、备案，未对升降平台进行日常维护保养。

四、属地政府及部门履职情况

（一）属地政府履职情况

2023年以来，古里镇人民政府对瑞琦公司进行了14次安全检

查，提出 44 条隐患均已整改。2023 年 5 月 8 日，古里镇人民政府印发《关于进一步开展特种设备及目录外设备安全专项整治的通知》，联合市市监局古里分局开展升降平台专项整治，截至 2024 年 4 月 9 日，共下发《限期整改告知单》69 份。事故发生后，古里镇对瑞琦公司进行全面排查，发现电气线路隐患 20 处、货物堵塞安全通道 8 处，并完成整改；同时对该公司升降平台查封、停用 3 台，拆除 1 台。

（二）部门履职情况

2023 年以来，市市监局共摸排升降平台 2096 台，其中：在用新标准通过评估 1176 台，旧标准评估有效期内 64 台，拆除取缔及长期停用 561 台，评估超期暂停使用 295 台。针对升降平台未经安全评估、安全装置缺失等行为，共立案查处 17 起。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 吴某红，男，50 岁，群众，淘唯品公司法定代表人，未按规定履行安全生产管理职责，未组织制定升降平台安全生产规章制度和操作规程，导致发生生产安全事故，鉴于吴录红已在事故中死亡，故不再追究其责任。

2. 陈某飞，男，60 岁，群众，瑞琦公司总经理，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除升降平台使用过程中存在的生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

(二) 对有关责任单位的处理建议

1.淘唯品公司未落实安全生产主体责任，未制定升降平台安全生产规章制度和操作规程，安全风险辨识不到位，安全生产教育和培训不到位，未制定应急救援预案，未开展应急救援演练，对事故的发生负有责任，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

2.瑞琦公司未严格履行出租方安全生产管理职责，对承租单位安全生产工作统一协调、管理不到位，对升降平台安全管理缺失，未消除升降平台存在的严重安全隐患，对事故的发生负有责任，建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出行政处罚。

六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.淘唯品公司要落实安全生产主体责任，制定、完善安全生产规章制度和操作规程，全面开展安全风险辨识和隐患排查治理，加强安全生产教育和培训，制定、完善应急救援预案，并开展应急救援演练，杜绝违章作业。

2.瑞琦公司要履行出租方安全生产管理职责，加强对承租单位的安全管理，对承租单位定期进行安全检查，发现问题应当及时督促整改；要向承租方书面告知出租场所以及相关设备的基本情况、安全生产要求；要加强对升降平台的安全管理，对安全设备进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3.古里镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事

故警示教育工作；强化辖区群租厂房、“厂中厂”的安全生产监督检查；督促企业落实主体责任，加强升降平台使用过程中的安全管理，消除生产安全隐患，预防类似事故再次发生。

4.常熟市市场监督管理局要严格按照《关于明确固定式升降作业平台整治要求的通知》（常市监〔2023〕34号）文件，结合目录外特种设备“六化”工作，牵头实施固定式升降平台专项整治，会同板块全面摸清升降平台底数，做好新增及在用升降平台审查、评估；对未经评估、评估超期、现场评估不合格，以及安全装置缺失、失效的升降平台，要坚决予以查处。